

## 권 고

1. 제 목: 국유재산 매각 시 감정평가비용 부담 기준 개선 필요
2. 소관부점: 국유재산기획처
3. 내 용:

### 가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제25조 제1항에 따라 국유재산 업무의 조정·총괄, 국유재산 업무 관련 내규 관리, 국유재산 업무 관련 전산 등 업무 개선을 담당하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제42조 제1항, 제10항에 따르면, 증권을 제외한 일반재산을 처분할 때에는 시가를 고려하여 해당 재산의 예정가격을 결정하여야 하는데, 예정가격은 ① 대장가격이 3천만 원 이상인 경우(②의 경우는 제외한다)에는 두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액, ② 대장가격이 3천만 원 미만인 경우나 지방자치단체 또는 공공기관에 처분하는 경우에는 하나의 감정평가법인등의 평가액으로 결정하도록 되어 있고<sup>25)</sup>

---

25) 다만, 일단(一團)의 토지 면적이 100㎡ 이하인 국유지 또는 일단의 토지 대장가격이 1천만 원 이하인 국유지를 일반경쟁입찰의 방법으로 처분하는 경우에는 해당 국유지의 개별공시지가를 예정가격으로 할 수 있음

같은 조 제11항에 따르면 일반재산의 처분을 신청한 자가 감정평가 실시 후에 정당한 사유 없이 그 신청을 철회한 경우에는 감정평가 및 측량에 든 비용을 그 신청자(지방자치단체가 신청자인 경우는 제외한다)로 하여금 부담하게 할 수 있다.

한편, 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」(이하 “공유재산법 시행령” 이라 한다) 제27조 제1항에 따르면 일반재산을 매각하는 경우 해당 재산의 예정가격은 시가로 결정하여야 하고, 이 경우 시가는 2인 이상의 감정평가법인등에게 의뢰하여 평가한 감정평가액을 산술평균한 금액 이상으로 하며 감정평가나 분할측량에 든 비용을 포함할 수 있고

같은 조 제8항에 따르면 일반재산의 매매를 신청한 자가 감정평가 실시 후에 정당한 사유 없이 그 신청을 철회한 경우에는 감정평가 및 측량에 든 비용의 일부를 그 신청자(국가 또는 지방자치단체가 신청자인 경우는 제외한다)로 하여금 부담하게 할 수 있다.

그리고 「민법」 제566조에 따르면 매매계약에 관한 비용은 당사자 쌍방이 균분하여 부담하도록 되어 있다.

따라서, 국유재산을 매각하는 경우 매각에 소요되는 감정평가비용, 측량비용 등 비용의 부담 주체를 정할 때, 「국유재산법」상 명시적인 규정이 없는 경우에는 「민법」 제566조에 따른 비용 균등부담의 원칙, 원인을 제공한 자가 비용을 부담해야 한다는 원인자 부담원칙, 국가재정상의 이익 등을 종합적으로 고려할 필요가 있다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 국유재산의 매각 시에 발생하는 감정평가비용, 측량비용의 부담에 관한 법령과 내규를 점검한 결과

「국유재산법 시행령」 및 공사 내규인 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “국유 업무세칙”이라 한다)에 따르면 국유재산 매각 시 감정평가비용과 측량비용의 부담 주체는 [표 12]와 같은데, 감정평가비용의 부담에 관하여는 법령과 내규에 아무런 정함이 없음에도 불구하고 실무상 원칙적으로 매도자가 부담하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 12] 감정평가비용 및 측량비용의 부담 주체

| 구분                   | 감정평가비용 부담 주체 |                                      | 측량비용 부담 주체 |                                      |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|
|                      | 원칙           | 감정평가 실시 후<br>정당한 사유 없이<br>매수 신청 철회 시 | 원칙         | 감정평가 실시 후<br>정당한 사유 없이<br>매수 신청 철회 시 |
| 국유재산법<br>시행령         | “기재 생략”      |                                      |            |                                      |
| 국유 업무세칙              |              |                                      |            |                                      |
| 국유 실무                |              |                                      |            |                                      |
| [참고]<br>공유재산법<br>시행령 |              |                                      |            |                                      |

이에 따라, 광주전남지역본부 소관의 ‘전라남도 □□군 □□□면 □□리 ◇◇◇◇-◇’ (목장용지, 19㎡) 소재 국유재산의 경우 ①2023. 3. 8. 피대부자 ○○○○의 국유재산 매수 신청을 접수하여 ②2023. 3. 14. 매각승인(수의계약)을 받은 후 ③2023. 3. 25. 남도감정평가사사무소에 감정평가를 의뢰하고 2023. 4. 3. 감정평가 결과(감정평가액: 190,000원)를

회신받아 ④2023. 4. 9. 매수자 ○○○과 매매대금을 190,000원으로 하는  
국유재산 매매계약을 체결하였는데

2023. 4. 3. ■■■감정평가사사무소가 청구한 해당 국유재산의 감정  
평가비용은 353,100원으로 해당 국유재산의 매매대금(감정평가액)인  
190,000원을 훨씬 상회하였으나, 2023. 4. 6. 공사는 위 감정평가비용을  
전액 부담(국유일반회계의 재산감정평가비 계정)한 것으로 확인되었다.

한편, 공유재산법 시행령 제27조 제1항은 공유재산 매각 시에 예정  
가격을 결정할 때 2인 이상의 감정평가액을 산술평균한 금액 이상으로  
하면서 ‘감정평가나 분할측량에 든 비용을 포함’ 할 수 있도록 하고

행정안전부도 ‘공유재산 및 물품 관리법상 매각 시 그 매각에 든  
측량 수수료 등의 비용은 예정가격에 포함할 수 있도록 규정하고 있는  
점을 비취볼 때 원인자 부담원칙에 따라 부과할 수 있도록 규정하고  
있다고 볼 수 있을 것임’ 이라고 하였는바(안전행정부 공기업과-2848(2014.  
4. 22.))<sup>26)</sup>, 공유재산 매각의 경우에는 원인자 부담원칙에 따라 매수  
신청자로 하여금 감정평가비용 등을 부담하도록 하는 것이 타당한 경우  
에는 매수 신청자에게 부담시킬 수 있도록 한 것으로 보인다.<sup>27)</sup>

또한, 「민법」 제566조에 따르면 매매계약에 관한 비용은 당사자  
쌍방이 균분하여 부담하는데 매매계약 체결에 필요한 비용으로서

26) 「2022 공유재산 업무편람」(2022. 6. 행정안전부, 한국지방재정공제회)

27) 「경상남도교육청 공유재산 실무편람」(2022. 11.)에 따르면 ‘일반재산의 매매 원인 등을  
고려하여 매수 신청자로 하여금 해당 감정평가 수수료를 부담하게 하는 것이 타당하다고  
판단되는 경우(원인행위자 부담) 매수 신청자에게 감정평가수수료를 부과’한다고 되어  
있고(p.117), 경상남도 거제시 홈페이지 공유재산 매각 안내에 ‘공유재산 매각 시 측량  
수수료 및 감정평가 수수료는 매각대금에 포함’한다고 되어 있는 등 공유재산 매각의  
경우 매수 신청자가 감정평가비용 등을 부담하도록 되어 있는 경우가 다수 확인됨

계약증서 작성비용, 목적물 측량·평가·감정비용 등이 이에 해당하므로<sup>28)</sup> 「민법」상 감정평가비용은 매도자와 매수자가 균분 부담하도록 되어 있고, 매수 신청자가 비용을 촉발한 경우 해당 비용은 수요자가 부담하는 것이 타당하다고 볼 수 있으며, 국유재산 관리·처분 업무 수행 시에 국가재정상의 이익도 고려할 필요가 있는 바<sup>29)</sup>

「국유재산법 시행령」 제42조 제11항에 정한 매수 신청자가 감정평가 실시 후 정당한 사유 없이 신청을 철회한 경우뿐만 아니라, 국유재산 매각대금이 감정평가비용을 하회하는 경우 등 매수자 부담의 타당성이 인정되는 경우에는 감정평가비용을 매수자에게 부담하게 하거나 매도자와 매수자가 안분(按分)하도록 하는 등 감정평가비용의 부담에 관한 합리적인 기준을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산 매각 시 감정평가비용의 부담에 관한 제도개선 방안을 마련하겠다고 하였다.

#### 4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 국유재산 매각 시 감정평가비용의 부담 기준에 대해 총괄청에 정책적 제언을 하여 제도개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

---

28) 「주식 민법」(한국사법행정학회, 2021. 10(제5판)). 통상 매매계약의 체결에 의해 계약 당사자 쌍방이 이익을 얻는 것이므로 비용도 평등하게 부담하는 것이 공평하기 때문임

29) 「국유재산법 시행령」 제40조 제3항 제25호에 따르면 (1) 2번에 걸쳐 유효한 입찰이 성립되지 아니하거나 (2) 뚜렷하게 국가에 유리한 가격으로 계약할 수 있는 경우에는 수의 계약으로 처분할 수 있도록 되어 있는 점 등을 고려할 때, 「국유재산법」은 국유재산 처분 시에 국가재정상의 이익을 고려하고 있는 것으로 해석됨(「국유재산법 이론과 실무」, 2023. 1. 30. 강호철, p.538 참조)